

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יואב בן צור

פ/753/25

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תמרור סימון על פני הכביש – שימוש באמצעי מונע החלקה),
התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 65ה¹. 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 65ד יבוא :

"שימוש באמצעי 65ה. רשות תימרור מקומית, לרבות מי שמוקנות לו סמכויות של רשות תימרור, וכן מפעיל חניון, יעשו שימוש בעת קביעת תמרור סימון על פני הכביש או בעת סימון להסדרת התנועה בחניון, לפי העניין, בחומר מונע החלקה ; בסעיף זה –

"תמרור סימון על פני הכביש" – תמרור על פני הדרך או בתוך פני הדרך, בצבע או בכל אמצעי אחר ;

"חומר מונע החלקה" – אמצעי סימון המיועד לקביעת תמרור סימון על פני הכביש או לסימון בחניון להסדרת התנועה, לפי העניין, שאישר השר כאמצעי יעיל להקטנת סכנת החלקה של רכב דו-גלגלי."

דברי הסבר

שנת 2021 הייתה הקטלנית ביותר מאז קום המדינה לרוכבי דו-גלגלי, ובמהלכה נהרגו 71 רוכבים בתאונות בכביש. חלקם היחסי של הרוכבים ההרוגים מכלל הרוגי תאונות הדרכים הגיע לשיעור של כמעט פי שניים יותר בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2011, ולכן יש לפעול לצמצום גורמי הפגיעה לרוכבים בכביש. סימון צבע הנוכחי הצבוע על פני הכביש הוא מחדל של ממש, בשל היותו צבע פלסטי מחליק במיוחד לרוכבי אופנועים ולרוכבי אופניים חשמליים. בעת שהצמיג בא במגע עם סימון הצבע החלק, שטח

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

הפנים הקטן של הצמיג אינו מספק את האחיזה הנדרשת ליציבות כלי הרכב הדו גלגלי והוא מחליק. הבעיה גוברת בימי החורף בשל רטיבות הכביש ומתרחשות החלקות רבות הגורמות לפציעות בדרגות שונות, לקטיעת איברים ואף למוות.

למרות שמכשול זה מוכר כגורם ידוע לתאונות עם נפגעים, הבעיה טרם נפתרה. לפיכך מוצע לקבוע כי רשות תמרור מקומית, מי שמוקנית לו סמכות של רשות תמרור מקומית ומפעילי חניונים, ישתמשו בעת סימון תמרור על פני הכביש בחומר מונע החלקה, שתאשר שרת התחבורה והבטיחות בדרכים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1916), על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1452 ; פ/20/1215) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/24/3630).

הצעת החוק זהה לפ/24/3630 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)